

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2923/2549

พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต
นายเฉลิมศักดิ์ ชัยแป้น

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

ในคดีความผิดฐานรับของโจรนั้น โจทก์มีหน้าที่ต้องนำสืบให้เห็นว่าจำเลยรับ
จำนารถจักรยานยนต์ของกลางไว้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด
ฐานลักทรัพย์ ไม่ใช่ว่าเมื่อจำเลยเป็นผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์ของกลางแล้ว
จำเลยต้องนำสืบแก้ตัวว่าตนไม่รู้ไม่เป็นที่ได้มาจากการกระทำความผิด เมื่อ
โจทก์นำสืบไม่ได้ว่าจำเลยรับจำนารถจักรยานยนต์ของกลางโดยรู้ว่าเป็นรถ
จักรยานยนต์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ พยานโจทก์จึงยังฟังไม่ได้
ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานรับของโจทก์ ลำพังคำรับสารภาพชั้นจับกุม แต่จำเลยให้การ
ปฏิเสธในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาคดี จะนำมาฟังลงโทษจำเลยว่าการกระทำ
ความผิดฐานรับของโจรหาได้ไม่

ในคดีความผิดฐานรับของโจรนั้น โจทก์มีหน้าที่ต้องนำสืบให้เห็นว่าจำเลยรับ
จำนารถจักรยานยนต์ของกลางไว้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด
ฐานลักทรัพย์ ไม่ใช่ว่าเมื่อจำเลยเป็นผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์ของกลางแล้ว
จำเลยต้องนำสืบแก้ตัวว่าตนไม่รู้ไม่เป็นที่ได้มาจากการกระทำความผิด เมื่อ

โจทก์นำสืบไม่ได้ว่าจำเลยรับจำนำรถจักรยานยนต์ของกลางโดยรู้ว่าเป็นรถจักรยานยนต์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ พยานโจทก์จึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานรับของโจทก์ ลำพังคำรับสารภาพชั้นจับกุม แต่จำเลยให้การปฏิเสธในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาคดี จะนำมาฟังลงโทษจำเลยว่าการกระทำความผิดฐานรับของโจทก์หาได้ไม่

(วิชัย วิสิทธิ์วงศ์-ไพศาล เจริญวุฒิ-จรูญวิทย์ ทองสอน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ